

1509897-27.2020.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/11/2022

...
É reincidente, antes condenado por tráfico de drogas com trânsito em julgado em 05/10/2017 26ª Vara Criminal, elevando-se a pena retro de fração de 1/6, em 04 anos, 08 meses de reclusão e 11 dias multa fixada no piso legal.

Em razão da causa de aumento (concurso de agentes e emprego de arma branca), acresce-se à pena retro a fração de 1/3, resultando em 06 anos, 02 meses e 20 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, 1º andar - Sala 417-419 - Barra Funda

CEP: 01133-020 - São Paulo - SP

Telefone: (11) 2868-7143 - E-mail: sp24cr@tjsp.jus.br

1509897-27.2020.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1509897-27.2020.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON DIAS e outro

Vistos.

À sentença de folhas 162/174 a Defensoria Pública opõe tempestivos embargados declaratórios e os recebo por evidente erro material que resulta da dosimetria da pena, ratificado o cálculo, nos termos seguinte e, com relação ao corréu JHONATAN ALVARENGA RIBEIRO DOS SANTOS -

Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal fixo a pena base em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias multa fixada no piso legal , justificando-se a elevação da pena base em razão de antecedente consistente na condenação por roubo duplamente majorado (emprego de arma e concurso de agentes) 18ª Vara Criminal. Em razão da causa de aumento (concurso de agentes e emprego de arma branca), acresce-se à pena retro a fração de 1/3, resultando em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa fixada no piso legal.

Os embargos declaratórios opostos, exclusivamente pela Defesa, sem que houvesse correção da dosimetria da pena de ofício ou, por embargos opostos pelo Ministério Público não pode resultar em prejuízo ao réu e, por isso, admitia a fração menor de acréscimo adotada na sentença embargada, de 1/3, resulta, desse modo, a reconsideração relativa ao cálculo d pena, também, com relação ao corréu JEFFERSON DIAS, como segue -

Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal fixo a pena base em 04 anos de reclusão e 10 dias multa fixada no piso legal .

É reincidente, antes condenado por tráfico de drogas com trânsito em julgado em 05/10/2017 26ª Vara Criminal, elevando-se a pena retro de fração de 1/6, em 04 anos, 08 meses de reclusão e 11 dias multa fixada no piso legal.

Em razão da causa de aumento (concurso de agentes e emprego de arma branca), acresce-se à pena retro a fração de 1/3, resultando em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa fixada no piso legal.

P.R.I.C.

São Paulo, 28 de novembro de 2022.

Sônia Nazaré Fernandes Fraga

Juíza de Direito.

*